

Conditions Generales - Assurance Automobile

Le present document decrit les conditions generales applicables au contrat d'assurance automobile souscrit aupres de notre compagnie. Il precise l'objet du contrat, les garanties incluses et optionnelles, les exclusions, les franchises applicables ainsi que les modalites de declaration de sinistre.

Objet du contrat

Le present contrat a pour objet de garantir le souscripteur, en sa qualite de conducteur habituel du vehicule assure designe aux conditions particulieres, contre les consequences pecuniaires de sa responsabilite civile ainsi que, selon les garanties souscrites, contre certains dommages subis par le vehicule lui-meme. Le vehicule assure doit etre immatricule et utilise dans le cadre d'un usage prive ou professionnel declare aux conditions particulieres.

Le souscripteur s'engage a declarer avec exactitude tout changement de circonstances susceptible d'aggraver le risque (changement de vehicule, changement de conducteur habituel, usage professionnel nouveau) dans un delai de quinze jours.

Garanties incluses

Les garanties suivantes sont incluses de plein droit dans tout contrat d'assurance automobile, quelle que soit la formule souscrite. Elles ne peuvent faire l'objet d'aucune exclusion contractuelle contraire aux dispositions legales en vigueur au Grand-Duche de Luxembourg.

Garantie	Plafond	Franchise
Responsabilite civile	Illimite (dommages corporels)	Aucune
Defense penale et recours	10 000 EUR	Aucune
Assistance 0 km	Illimite (remorquage inclus)	Aucune

La garantie Responsabilite civile couvre les dommages corporels et materiels causes a des tiers du fait de la circulation du vehicule assure. La garantie Assistance 0 km s'applique des le lieu de l'immobilisation du vehicule, y compris au pied du domicile du souscripteur.

Garanties optionnelles

Les garanties suivantes peuvent etre ajoutees au contrat de base, moyennant une prime complementaire indiquee aux conditions particulieres.

Garantie	Plafond	Franchise
Bris de glace	1 500 EUR	75 EUR
Vol et incendie	25 000 EUR	300 EUR
Dommages tous accidents	Valeur venale du vehicule	450 EUR

La garantie Bris de glace couvre le remplacement ou la reparation du pare-brise, des vitres laterales et de la lunette arriere. La garantie Dommages tous accidents s'applique meme en l'absence de tiers identifie, y compris en cas de collision avec un animal ou un obstacle fixe.

Exclusions

Sont exclus de toutes les garanties du present contrat, sans exception :

- les sinistres survenus alors que le conducteur se trouvait en etat d'ivresse manifeste ou sous l'emprise de stupefiants ;
- les sinistres resultant d'un usage du vehicule non conforme a l'usage declare aux conditions particulieres (par exemple un usage professionnel intensif non declare) ;
- les dommages resultant d'un defect d'entretien manifeste et connu du souscripteur ;
- les dommages survenus lors de la participation a des competitions sportives motorisees, courses ou rallyes, meme amicaux ;
- les dommages resultant directement ou indirectement d'un fait de guerre, d'emeute ou de mouvement populaire.

Franchises

Une franchise est le montant qui reste à la charge du souscripteur lors de l'indemnisation d'un sinistre relevant d'une garantie optionnelle. Les montants de franchise applicables à chaque garantie sont rappelés dans les tableaux des sections Garanties incluses et Garanties optionnelles ci-avant. Aucune franchise n'est appliquée sur la garantie Responsabilité civile ni sur la garantie Assistance 0 km.

En cas de sinistres multiples relevant de la même garantie au cours d'une même année d'assurance, la franchise s'applique indépendamment à chaque sinistre déclaré.

Declaration de sinistre (delais)

Tout sinistre doit etre declare a l'assureur dans un delai de cinq jours ouvres a compter de sa survenance ou de sa connaissance par le souscripteur. Ce delai est reduit a deux jours ouvres en cas de vol du vehicule.

La declaration doit etre accompagnee, dans la mesure du possible, d'un constat amiable signe par les parties impliquees, de photos des dommages et, en cas de vol, du recepisse de depot de plainte aupres des services de police. Tout retard injustifie dans la declaration peut entrainer une reduction de l'indemnite due, proportionnelle au prejudice que ce retard a cause a l'assureur.